

1501577-63.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... concorreu para a prática do delito de dois roubos majorados, um consumado e um tentado.

Um dos roubos foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio de uma das vítimas, cuja posse foi invertida. Quanto à segunda vítima, o delito de roubo foi praticado na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501577-63.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501577-63.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX GABRIEL DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Alex Gabriel Dias, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 22h50min, na Rua Professor Irineu Chalupe, altura do nº 1, Jardim Itapevi, nesta cidade e comarca, ALEX GABRIEL DIAS, qualificado a fl. 20, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente EURICO TRINDADE MACEDO, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com um simulacro de arma de fogo contra uma vítima não identificada, um aparelho celular da marca Samsung, bem como a quantia de R\$ 60,00, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16.

Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local que, ALEX GABRIEL DIAS, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente EURICO TRINDADE MACEDO, tentou subtrair, para si, mediante emprego de violência exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima Jonathan Henrique Martins, bens de sua propriedade, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta também que, nas circunstâncias acima descritas, ALEX GABRIEL DIAS corrompeu

o adolescente Eurico Trindade Macedo, com ele praticando os crimes acima narrados. Segundo o apurado, na data dos fatos, ALEX e o adolescente Eurico transitavam pela via pública a bordo da motocicleta Yamaha/XTZ 150 Crosser S, sem placa, quando decidiram roubar uma mulher não identificada.

Para tanto, o adolescente apontou o simulacro de arma de fogo para a vítima, que entregou o seu aparelho celular e a quantia de R\$ 60,00.

Enquanto isso, Jonathan estava parado com sua motocicleta na mesma via pública e, ao visualizar a conduta dos suspeitos contra a mulher não identificada, deslocou-se até uma esquina próxima do local.

Ocorre que ALEX e o adolescente perceberam que Jonathan estava os observando e foram em sua direção dizendo "para que perdeu".

Contudo, não conseguiram consumir o roubo contra Jonathan, pois este fugiu acelerando sua motocicleta e se distanciando deles. Após não obter êxito em alcançar a vítima, ALEX e o adolescente colidiram com um veículo Kadett, conduzido por Jorge Luiz Ferreira de Souza.

Ao mesmo tempo, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e presenciou o acidente de trânsito. Quanto desceram do veículo para prestar o atendimento aos envolvidos, ALEX e Eurico saíram correndo, tendo o denunciado dispensado o simulacro de arma de fogo.

Na fuga, os suspeitos pularam o muro de um terreno, mas não obtiveram êxito em se evadir, sendo encontrados e abordados.

Em revista pessoal, localizaram com ALEX um aparelho celular e a quantia de R\$ 60,00.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de ALEX.

Submetido a reconhecimento pessoal, o denunciado foi prontamente reconhecido pela vítima (fl. 19)."

O acusado foi preso em flagrante em 11/08/2021, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva (fls. 41/45).

A denúncia foi recebida em 23/08/2021(Denúncia).

Citado (fl. 101), o réu apresentou resposta (fls. 109/110), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 116/118.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 19), laudo pericial do veículo (fls. 84/89), laudo pericial da réplica de uma pistola (fls. 90/93) e laudo pericial do aparelho de telefone celular (fls. 94/96).

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Jonathan Henrique Martins, inquirido na delegacia (fl. 07), esclareceu que "estava parado na avenida Vale do Sol quando uma motocicleta sem placa com dois indivíduos passou pelo declarante; Que logo em seguida, ao deixar o local, ainda na mesma avenida, passou pelos indivíduos da motocicleta sem placa, os quais estavam assaltando uma moça, sendo que o garupa segurava uma arma; Que parou na esquina próximo do local onde eles estavam realizando o assalto, porém quando os dois indivíduos perceberam que o declarante estava olhando saíram na sua direção gritando "para que perdeu"; Que o declarante saiu com a motocicleta acelerando e, ao ver que eles não conseguiram alcançá-lo, retornou indo atrás deles, até que viu eles colidirem com um veículo; Que em seguida, disse a um vigia do posto que eles haviam roubado, momento em que uma viatura apareceu no local e os indivíduos saíram correndo; Que o garupa saiu com a arma na mão, tendo avisado aos policiais que eles estavam armados; Que permaneceu no local, até que os policiais perguntaram quem tinha sido assaltado e o declarante relatou o ocorrido; Que o declarante não conhecia a moça que foi assaltada e ela não foi localizada posteriormente.".

Em juízo, Jonathan, repisou, em suma, essas informações. Declarou que estava parado com sua motocicleta quando chamou sua atenção duas pessoas passando com uma moto sem placa olhando para ele. Quando eles voltaram, vieram abordá-lo, falando que era um assalto. Isso aconteceu com o sujeito que estava na garupa sacando o que parecia a ele ser uma arma de fogo. Conseguiu fugir correndo, mas, de longe, viu que, por não conseguir assaltá-lo, eles foram assaltar uma moça e subtraíram o celular e bolsa de uma moça. Ela veio correndo, dizendo ter sido assaltada. Foi atrás para ver para onde eles fugiriam até que eles, acredita que nervosos, bateram a motocicleta e caíram. Uma viatura policial estava próxima, motivo pelo qual se aproximou gritando que haviam cometido roubo. As pessoas que foram presas eram as mesmas que o tinham abordado.

Por sua vez, a testemunha Jorge Luiz Ferreira de Souza, ouvida apenas em solo policial (fl. 06), informou que "estava conduzindo seu veículo Kadett quando uma motocicleta ocupada por dois indivíduos colidiu com a frente direita de seu veículo; Que após a colisão, os indivíduos abandonaram a motocicleta e saíram correndo; Que a viatura estava passando pelo local e foi atrás dos indivíduos; Que não presenciou o roubo que os indivíduos da motocicleta teriam praticado, bem como não chegou a reparar se algum deles estava segurando uma arma; Que em decorrência do acidente não sofreu lesão, apenas danos em seu veículo.".

O policial militar Bruno da Silva Costa, na unidade policial (fls. 04), relatou que "estava em patrulhamento com o SD MALCON quando presenciaram um acidente de trânsito, onde uma motocicleta com dois indivíduos colidiu na lateral direita dianteira de um veículo Kadett; Que pararam a viatura para prestar atendimento aos envolvidos, porém os dois indivíduos que estavam na motocicleta levantaram-se e saíram correndo, momento em que viu o indivíduo que conduzia a motocicleta segurando uma arma, tendo ele jogado a mesma no chão ao notar a presença da viatura; Que em seguida, chegou no local um outro indivíduo conduzindo uma motocicleta apontando para os dois e dizendo que eles estavam roubando; Que saiu no encalço dos indivíduos, os quais pularam o muro de um terreno, momento em que perdeu eles de vista; Que fizeram um cerco no local, localizando os dois indivíduos, os quais posteriormente foram identificados como ALEX GABRIEL DIAS e EURICO TRINDADE MACEDO, sendo que em poder do primeiro localizaram um celular e sessenta reais em dinheiro; Que indagados, os dois indivíduos confessaram informalmente que haviam roubado uma moça e que o celular era produto do roubo; Que retornando ao local do acidente, onde recolheram a arma jogada pelo indivíduo identificado como ALEX, constatando que tratava-se de um simulacro; Que o outro indivíduo que havia chegado no local, a ora vítima JONATHAN HENRIQUE MARTINS, relatou que os dois indivíduos haviam roubado uma moça e, em seguida, haviam tentado roubá-lo também, quando ele teria fugido; Que a moça que teria sido vítima de roubo conforme relatado por JONATHAN não foi localizada; Que diante disso, deu voz de prisão aos dois indivíduos abordados, conduzindo-os com o uso de algemas por receio de fuga e para a segurança da equipe; Que nesta delegacia, após tomarem ciência da menoridade alegada por EURICO, já que ele não portava documento, comunicaram sua genitora acerca do ocorrido; Que a motocicleta era conduzida por ALEX no momento do acidente e nada constou, porém ainda não está emplacada.".

Em juízo, Bruno relatou que estava em patrulhamento, quando se deparou com um acidente de trânsito. Dois sujeitos em uma motocicleta bateram no carro e caíram da moto. Aí, um "paisano", vítima, falou que eles tinham roubado. Nisso, os dois saíram correndo, tendo um deles dispensado um simulacro de arma de fogo no percurso, e corrido dentro para uma casa, onde foram abordados. Esclareceu que o "paisano" falou que eles haviam tentado roubá-lo e que conseguiram roubar uma moça, tendo, efetivamente, sido encontrado celular e dinheiro com ele.

O menor infrator Eurico Trindade Macedo, em solo policial (fl. 08), permaneceu em silêncio.

O acusado Alex Gabriel Dias, interrogado na fase de inquérito (fl. 09), também permaneceu calado. Porém, em juízo, negou a acusação. Disse não ser verdade que praticou o crime e que os fatos aconteceram como narrado e que não sabe porque estão atribuindo sua prática a ele.

Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor do acusado, isto é, vinculando-o aos roubos tratados nos autos.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das vítimas e do agente público, observando que Jonathan (fl. 19), efetivamente, foi quem, juntamente com o adolescente, tentou roubar dele e, depois, roubou bens de uma moça.

A situação constatada pelos agentes públicos, isto é, a localização do réu e do adolescente, juntos, quando colidiram sua motocicleta com o veículo de Jorge Luiz, logo após a subtração do aparelho de celular e da quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) da vítima, na posse dessas res furtivas, além de estarem em posse de um simulacro de arma de fogo (fls. 90/93), é instrumento firme em desfavor do réu. Com efeito, essa situação externa com nitidez uma atuação conjunta, no sentido de que voltada ao mesmo fim - ilícito - comum. Afinal, senão isso, nada justifica a posse dos objetos subtraídos com o réu Alex, de acordo com autos de fls. 94/96, além da respectiva tentativa de fuga com o outro roubador adolescente.

O réu, por seu turno, negou a autoria dos fatos, porém o fez de forma lacônica, sem trazer qualquer elemento relevante a operar em seu favor, de sorte que assume feições de mera tentativa de evitar a responsabilização pelo delito praticado. Dito isso e confrontando a prova colhida, é possível extrair que o réu Alex foi um dos que, efetivamente, realizou a ameaça e subtração do dinheiro e aparelho de celular da vítima não identificada e que se encontrava associado ao adolescente infrator, a fim de possibilitar-lhes a consumação e o meio adequado de fuga; e que, da mesma forma, agiu contra Jonathan, em relação a quem, contudo, não tiveram sucesso.

Portanto, o acusado Alex concorreu para a prática do delito de dois roubos majorados, um consumado e um tentado.

Um dos roubos foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio de uma das vítimas, cuja posse foi invertida. Quanto à segunda vítima, o delito de roubo foi praticado na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, ou seja, tentado, porquanto, não se perfectibilizou em face de Jonathan, pois este fugiu, após o réu e o adolescente anunciarem o assalto, acelerando sua motocicleta e se distanciando deles, o que fez com que os roubadores colidissem com um veículo Kadett, conduzido por Jorge Luiz Ferreira de Souza.

Por seu turno, as evidências de que o réu e seu comparsa atuaram em conjunto, dividindo papéis, em autêntica repartição de esforços e vontades, não apenas evidenciam o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento descrita no inciso II do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal.

No mais, considerando-se que o réu Alex praticou a figura típica do roubo com menor de 18 (dezoito) anos de idade, corrompendo-o ou, ao menos, facilitando sua corrupção nessa lida, com ele praticando infração penal, claro é que também cometeu modalidade do delito de corrupção de menores, consubstanciada no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os crimes de roubo (consumado e tentado) aconteceram no mesmo contexto fático, com forma de execução semelhante, de sorte que um deve ser tido como continuação do outro, na forma do artigo 71 do Código Penal. Há, no mais, concurso material entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de corrupção de menores e roubo consumado (tomado como paradigma porquanto o mais grave dentre os dois), a culpabilidade não excedeu o ordinário. Possui uma condenação transitada em julgado, a qual será valorada em momento oportuno, a título de reincidência. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis quanto ao roubo, considerando a intensidade da grave ameaça praticada, já que se valeu de simulacro de arma de fogo. Ademais, é de se relevar que o delito foi praticado em via pública com relevante influxo de pessoas, indicando, com a ação, audácia e certeza de impunidade. Consequências não extrapolaram o ordinário. As vítimas não tiveram

contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão para o delito de roubo e em 01 (um) ano e 1 (um) ano de reclusão para o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O réu é reincidente específico (fls. 27/31 e 121/123), razão pela qual agravo a pena de roubo em 01 (um) ano, alcançando 06 (seis) anos de reclusão; e em 02 (dois) meses a do delito do art. 244-B do ECA, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro a pena de roubo em 1/3, elevando-as a 07 (sete) anos de reclusão, ficando assim definitiva.

Reconhecida a continuidade delitiva, a pena do delito de roubo deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), alcançando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Reconhecido concurso material entre os crimes de roubo e o do art. 244-B, as penas devem ser somadas, alcançando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 60 (sessenta) dias-multa para o delito de roubo consumado, 30 (trinta) para o de roubo tentado e 15 (quinze) para o de corrupção de menores, ponderada a gravidade de cada um dos delitos, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com a valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Alex Gabriel Dias, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do réu, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-lo agora que condenado à pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregado. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapevi, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA